

2026 年国家公考《申论》题（行政执法）（网友回忆版）

材料 1

2025 年 10 月的一天，鲁师傅办公桌上的电脑屏幕弹出广合县市场监督管理局发来的“体检报告”，那是他所经营的三家门店的“检测指标”。此刻，以前当街头小贩的情景又浮现在鲁师傅眼前。

2000 年春节前，鲁师傅务工结束返乡。回到县城时，一阵烧饼香气飘来，让他想起母亲做的广合烧饼。广合烧饼在当地世代相传，是当地人最爱的日常小吃，而且以其独特的制作工艺和香酥可口的风味声名远播。

春节后，鲁师傅做了个简易烤炉，在县汽车站旁支起烧饼摊。“这里可不能摆摊啊！”工商执法人员收走了他的烤炉。鲁师傅这才知道，乱摆摊是工商部门重点整治的问题。他攒钱买了新烤炉，在巷子深处卖烧饼。

转折出现在 2003 年夏天，县工商局开展“百日整治”行动，鲁师傅的烤炉再次被没收。但这次工商局的老罗告诉他：“县里试点《流动摊贩备案管理办法》，符合条件就能办证。”鲁师傅申领后，拿到了临时摊位证，取回被没收的烤炉，在城南菜场门口重新支起了摊位。鲁师傅发现，这之后工商局不仅查证件，还会给他讲解新政策。

2007 年，广合县规划小吃一条街，工商局的小李劝鲁师傅入驻。搬到固定摊位后，他的烧饼有了稳定客源。县里开展食品安全专项整治，工商和卫生部门多次进行联合检查，工商人员核查经营资质，卫生监督人员则用温度计测馅料温度，用试纸检测餐具消毒情况，检查越来越规范。后来，鲁师傅领到了《食品摊贩登记卡》。他站在小吃街上望着来往的人群，意识到自己迈上了一个新台阶——从东搬西挪的流动摊贩，变成了合法经营的固定商户。

2014 年初，县工商局与质量技术监督局等部门整合，成立了县工商和质监局。局里邀请鲁师傅参加“广合美食产业发展座谈会”。会上提出的“五个统一”标准让他坐不住了。他站起来说：“做烧饼哪能这么死板？”周局长解释：“标准化是为了保证品质，让每个顾客吃到同样好的烧饼。”

会后，周局长带着座谈会代表们参观了示范店。明亮的玻璃橱窗、规范的操作让鲁师傅心动，但改造费让他犯了难。“钱的事不用担心，县里有专项扶持贷款。”周局长说。装修期间，局里的工作人员常来指导：“排水沟坡度不够”“操作台要离墙 80 厘米”……2015 年 3 月，“鲁师傅广合烧饼”正式开张了。年底盘账，鲁师傅发现自己的收入比上年翻了一倍多。

2016 年，鲁师傅被县里评为“高级广合烧饼师傅”，店里也挂上了“重点扶持商户”的铜牌。鲁师傅明白自己又迈上了一个新台阶——从凭经验做生意的个体户，变成了规范经营的现代商户。

2017 年 3 月的一天，鲁师傅看到门口停着贴了新标识的执法车。带队的正是熟悉的老罗：“我们改叫市场监管局啦。工商、质监、食药监都合并了，以后一次检查就能查完所有项目。”果然，验秤、取样、查消毒记录，半小时就查完了。“这改革好啊！”鲁师傅感叹，“以前检查，我得接待好几拨人，这得耽误做多少烧饼啊。”

2018 年初，鲁师傅在省城展销会上发现有人打着“广合烧饼”的招牌在经营。他立即联合县里做广合烧饼的几个老板找对方理论，却被反问：“你们注册商标了吗？”大家被问得哑口无言。随后，在广合县市场监管局的协调下，鲁师傅联合各家老店成立广合烧饼行业协会，着手整理相关资料，准备申请地理标志证明商标。其中最难的是工艺描述，市场监管局请专家拍摄鲁师傅的和面手法，逐帧分析技术要点。2020 年 6 月，由鲁师傅等人发起成立的广合烧饼行业协会成功取

得了地理标志证明商标。站在新装修的店里，鲁师傅知道自己迈上了第三个台阶——从一个只有门牌号的店铺，到拥有了“金字招牌”。

2022 年春天，鲁师傅发现执法人员不再进门，而是在门口扫码。“这是‘非现场监管’。”执法队员小王解释，“您的‘阳光厨房’监控数据直连我们的系统。”鲁师傅看到，智能传感器能自动监测面团温度和馅料储存状态；“智食链”系统可扫码查询原料检测报告。2024 年夏天，鲁师傅的店铺因符合认定标准，被纳入首批“无事不扰”白名单。

“鲁师傅，您三家店的数据全部达标。”小王的电话将鲁师傅的思绪拉回现实。如今，鲁师傅已迈上第四个台阶——传统烧饼作坊已经蜕变为现代化餐饮企业。从街头巷尾的躲躲藏藏，到数据化管理的游刃有余，改变的不仅是鲁师傅的烧饼生意，更是时代赋予小商贩的温度与希望。

材料 2

威山自然保护区森林覆盖面积达 13800 公顷，不仅是大量候鸟的停歇点，也是多种野生动物的栖息地。然而，盗伐、非法猎捕等行为在这里曾一度猖獗。

“过去，尤其是物质匮乏那些年，靠山吃山的观念重，上山打鸟、逮野物曾是不少村民的习惯。”村民姜大爷回忆，“这后果就是山林里没了生气。”这样的局面，直到威山森林派出所成立才逐渐改变。

派出所成立之初，条件极为艰苦。“进山只能住帐篷，物资全靠人背马驮，连喝的水都得省着用。”派出所毛所长回忆道，“那时候，大家常讲‘三不定三不通’。‘三不定’是人员不定、路线不定、时间不定，‘三不通’是物资不通、水不通、电话不通，这便是当时派出所工作的常态。”即便如此，民警们仍坚持日复一日巡山守护，直到派出所在山上建起砖混结构的固定站点，才结束了长年的风餐露宿。

毛所长回忆，刚开始进山时，他和同事最多一个晚上发现过十多伙人盗猎盗伐。“他们有暗哨，所以我们得早进林子，在他们常出没的地方蹲守。”毛所长说，“抓捕效率虽有所提升，但也非常辛苦且危险。除了蚊虫、蚂蟥，还有野猪、熊、毒蛇等威胁。”

“生态保护最大的阻力并非违法者，而是部分村民根深蒂固的观念。”民警小邓介绍说，“以前过年过节，桌上没有野味就像缺了啥。”起初村民们对禁猎工作极为排斥，甚至有人当面反驳：“山里的野物，我们祖祖辈辈都在打，你们凭啥管？”冲突最激烈的一次，发生在民警老李等人身上。那晚，他们巡山撞见村民老范在设置捕兽夹，制止时对方竟挥舞工具威胁：“断俺的财路，谁都想走出去！”

民警们开始调整策略，一方面联合村委会开设“生态保护夜校”，用当地方言讲解盗猎盗伐造成的生态破坏；另一方面向镇政府提交建议书，引导村民转型做生态旅游，推动“自然生态体验经济”。不久，老范在镇政府的支持下开起了农家乐，带游客拍飞鸟、游山林，收入翻了数倍。后来，老范主动加入了巡逻队。“现在才明白，活着的动物比捕猎来的值钱多了！”老范说。

此外，派出所组织辖区党员和退休干部成立“生态守护”志愿队，开展宣传教育活动，呼吁群众拒捕拒食野生动物、杜绝盗伐，营造爱护生态、保护野生动物的良好社会氛围。渐渐地，村民们的态度发生了变化，威山森林派出所平均每年救助上百只野生动物，其中许多是群众直接送来或是提供线索救助的。

之后，森林公安自上而下进行机构改革，破除了警种壁垒。“以前无论是求援还是办案，我们主要与林业和草原服务中心联系，与驻地派出所联系很少。现在，我们可以随时联系驻地派出所，请他们协助搜集线索情报，工作效率大幅提高。”毛所长说，“2023 年末，片区已实现非法捕猎和林木盗伐零发案，这一成果持续至今。”

“核心保护区是反盗猎盗伐野外巡护的重点区域。”民警小邓边操控无人机边说，“利用无人机巡防，辐射面广，不受地形限制，能够及时发现异常情况。”2024年8月，威山森林派出所将智能警务与传统警务结合，通过与有关部门合作，在保护区布设视频监控和红外相机，进行监控巡检，震慑不法分子。

“当有人进入核心保护区时，视频监控会预警。无人机可以提早发现警情和森林火情，效率远高于传统蹲守和瞭望。”毛所长说，“核心区的生态执法不用再依赖人力，既减少人为干扰，让生态系统更好地自我修复，也能让野生动物享有更自然的生存环境。现在，我们已经可以从核心保护区撤离到林区边缘，把这片林海完完整整地还给大山了。”

材料3

2025年8月初，D市市场监管局接到多起投诉，均指向河滨区婧心瑜伽馆的《入会协议书》。投诉人陈女士找到综合执法队郭队长：“协议说‘会籍申请一经接纳，不得擅自退会。无论主动还是被动终止，均无权以任何理由要求退还已交费用’。我近期刚做完手术，没办法做瑜伽，可馆方就是不退款，还规定‘会员已知悉运动风险，因自身原因造成的意外事故，会馆不承担责任’。这感觉像是被骗了。”

郭队长带队前去检查，瑜伽馆甘经理赶忙解释：“我这是协议书不是合同，而且会员卡本来就是预付费性质，成本都摊进去了。瑜伽练习确实有风险，我们提前告知，也是为会员负责，她签了字就代表认可了。”

郭队长请甘经理坐下后对其解释：“您这种协议书包含了所有关于合同的要件，实质就是合同。法律规定，当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款，就是格式条款。您家人会协议里的两条是典型的利用格式条款不合理地免除自身责任、加重消费者责任，属于可以被判定无效的情形。”甘经理沉默不语。郭队长强调：“法律保护公平交易，而非单方面的免责盾牌。消费者因健康等原因要求退还未消费部分是合理的，不能通过条款拒绝退费。”

市场监管局依法对婧心瑜伽馆进行了罚款，责令其退款并立即修改《入会协议书》。陈女士收到应退款项后很高兴，婧心瑜伽馆新的协议文本也明确列出了可协商退费的情形。

8月中旬，市场监管局收到两份投诉，均指向嘉力美健身中心。该中心在提供给消费者的收据上加盖提示章：“此卡售出不退不换不转”。

案件交到了郭队长手上，他带人到嘉力美健身中心检查，约谈了负责人施经理。施经理起初试图辩解：“我们不是所有收据都盖这个章！只有那些看起来‘可能’会闹着退卡的顾客，销售员才给盖上。我们没靠这个多赚钱！”

郭队长耐心听完后说：“您这枚提示章，无论是否每张都盖，无论是否因此额外获利，其内容都直接单方面封死了所有退费可能。这本身就是侵害消费者权益的违法行为。”

郭队长进一步说：“您说只有‘可能退卡’的人才盖，这恰恰说明你们意识到消费者有退卡的需求和可能，却选择用这种不公平的方式去堵。至于是否因此获利，不影响对违法行为的认定。”市场监管局依法对嘉力美健身中心这枚提示章予以没收并销毁，对该中心给予警告并罚款，同时要求其退还应退费用。

8月下旬，城南佳荷小区多位居民向市场监管局反映：每次用“能易充”电动自行车充电桩给车充电，App里的支付账单总莫名其妙多出0.09元的充电保障服务费。

郭队长负责此案。他了解到，该小区电动自行车充电桩运营方是D市能易充智能设备有限公司。他前去体验“能易充”App，扫码、选择充电时长、跳转到支付页面后，屏幕中央显示充电

金额，下方一行小字标注“+充电保障服务费 0.09 元”，旁边一个方框已被默认勾选。若不仔细看，角落里的“取消”选项几乎无法发现，极易被搭售。

郭队长带队前往能易充公司调查。公司负责人说：“这是今年 4 月上线的新功能，针对充电过程中车辆可能发生的自燃、爆炸等意外提供一定的费用补助保障，单次 9 分钱。我们绝对没有强制，用户是可以手动取消的。”负责人表示，接到用户投诉后他们已经开始整改，在即将更新的 App 上设置了两个并列按钮供用户选择，再加上操作说明，同时承诺将之前收取的全部充电保障服务费原路退还。

鉴于能易充公司发现问题后主动整改，态度诚恳且配合调查，市场监管局依法对其作出不予行政处罚的决定，但对其进行了严肃批评，要求限期完成退款并持续优化 App 界面，确保交易透明、选择自由。

材料 4

清晨 6:30，A 省 B 市政务云数据中心监控室里，小林对小赵说：“快看！社保查询流量开始爬升了，比预测数据高了近 40%。”小赵看向日历：“今天是养老金发放日。这个数据比上个月高了 8 个百分点，马上开始扩容！”

市政务云数据中心的运维团队担负着全市政务云平台及关键民生应用 7×24 小时稳定高效运行的重任，一直以来尽职尽责、甘于奉献，自组建后已经保障该市政务云连续平稳运行了 1000 个工作日，多次获得市委市政府的充分肯定及相关部门的赞扬。

监控屏幕上运行曲线在变动，小林突然发现湖东区的查询数据有异常。经排查，主要原因是某街道办事处网络设备老化。小林立即启用了备用传输通道。“现在智能监控系统能在 30 秒内定位到故障点，以前处理这种小问题很费时。”他说。

刚到运维团队时，小林对政务云数据中心的“保守”作风很不理解，特别是在第一次参加应急预案演练时还有些不以为然。不过，当小林陪同政务云数据中心李主任到政务服务中心调研后，他的想法有了很大的变化。刚进门，小林就看见一位大爷正在发火：“这机器非说我不是我！我中风后左脸不会动，刷脸验证通不过，但养老金总得让我领吧？”工作人员最后用“指纹+身份证+人工核验”的方式解决了问题。李主任对小林说：“去年全省政务云共发生故障 427 起，其中 68%发生在技术团队‘绝对有把握’的环节。政务系统背后连接的不是冷冰冰的数据，而是老百姓的柴米油盐，容不得半点差错。”小林沉默不语，随后主动申请加入渗透测试团队，当第一次尝试用漏洞扫描技术检测自家系统时，才明白那套被自己认为“过度设计”的同城双活+异地灾备架构，究竟在守护什么。

李主任永远记得那个暴雨如注的周末。她的手机一大早突然响起警报声：医保核心数据库主节点宕机。她马上安排进行远程排查，并赶忙冒雨跑到数据中心。故障比想象的复杂，需要主机和备机立即切换，但完成切换需要 15 分钟，期间医保实时结算会失败。李主任的额头渗出冷汗，医院排队缴费的场景在脑海中闪现。

关键时刻，她与相关部门紧急协商，决定启用应急方案：临时开放医院离线结算通道。这个决定意味着可能要承担费用计算差错的风险。15 分钟后，各医院反馈医保实时结算系统已恢复正常，窗口结算基本没有受到影响。事后检验发现，本次离线结算基本无误，这都得益于充分的预先演练。有关部门负责人还特地打来电话表示感谢。

上个月，安全组组长老程带队参加了省政务云数据中心举办的安保攻防实战演练。3 小时后，他们败下阵来——攻击者竟然通过某政务 App 的拍照上传功能，利用图像隐写技术渗透进了内网。复盘会上，省中心技术负责人调出三维攻击路径图：“你们守住了所有标准入口，却忘了每个功能点都可能是漏洞。”会议室里鸦雀无声。

实战演练后的两周，老程做了些看似极端的事：测试和部署了自主研发的主动防御程序；将安保系统从 2.0 升级为 3.0。这些准备在后面派上了大用场。某境外黑客来袭时，防御程序让攻击者徒劳折腾了 7 小时。“安全运维就像修堤坝。”老程指着监控屏，“平时 100% 的精力都用于防备可能永远不会来的洪水。”

在中心，每个人都有自己的工作习惯：小赵在晨会上必问“今天有哪些变更单”，因为三年前某次未经审批的升级导致户籍系统瘫痪两小时；李主任的手机永远开着最高报警音量，连洗澡都放在防水袋里带进浴室；小方的白板上贴着五颜六色的便签，记录着各部门信息中心主任的电话——“关键时刻找对人能省一天流程”……

上午 9:00，交接班时间到了，小林在电子日志上写到：“早高峰平稳度过，社保查询平均响应时间 0.28 秒，无重大变更。”此时，墙上贴着的“网安则民安 民安则国安”十个大字在阳光映照下显得格外醒目。

材料 5

E 市一家快餐配送点内，身着厨师服、佩戴口罩的工作人员正将一盒盒快餐放入配送箱内，准备送往各个订餐点。这一幕被 24 小时运行的智能摄像头记录并识别分析，数据实时同步至 AI 监管系统。这正是 E 市推行的“非现场监管”场景。

2023 年年初，E 市被确定为“非现场监管”试点地区。率先启动数字化监管，旨在通过科技手段减少对企业正常经营活动的影响，提高监管精准性。

试点初期，E 市全力推进技术应用，投入大量资源构建智慧监管体系，多部门协作开发了 AI 监管系统，全市安装了 7000 余台监控设备，通过远程监管、移动监管等方式实现对相关企业的全天候监控。2023 年，AI 监管系统自动识别安全隐患 3200 余起，执法响应时间大幅缩短，效率显著提升。

在这项工作的推进中也逐渐暴露出一些问题。2024 年 3 月，某化工厂反应釜的温度传感器出现异常，AI 监管系统因阈值设置问题未能及时报警。同年 6 月，某建筑工地一名电焊工持伪造的特种作业操作证上岗，AI 监管系统的人脸识别程序却显示“验证通过”。此外，有企业负责人抱怨：“系统只是自动发送整改通知，没有解释说明，我们不知道如何整改才符合规范。”“执法人员就偶尔来一次，来了也就是查看监控数据，很少现场指导了。”这些问题的出现，促使监管部门开始反思：执法工作的本质是什么？引入 AI 监管系统的根本目的是什么？

面对这些挑战，E 市没有继续盲目推进，而是主动暂停下来，开展了为期 3 个月的调整修正。工作布置会上，分管这项工作的刘副市长表示：“暂时停下来，不是要放弃数字化监管，而是要让技术更好服务于我们。要获得真正的进步，不能只是一味往前跑，更关键的是要明确跑的目标。”

这段时间里，各监管部门组织执法人员深入 200 余家企业走访调研，收集意见建议 500 多条。经充分论证，E 市推出了一系列改进措施。如，重新校准监控设备参数，进一步完善 AI 监管系统；增设“AI 初筛——专员复核——专家会审”三级审核流程；建立企业联络员制度，开设技术服务热线；推出“线上智能监测+线下精准指导”新模式，要求执法人员每月应有一定的时间下沉企业一线等。这些措施很快显现出成效。截至目前，E 市监管投诉率下降 50%，企业满意度达 97.6%，实现了从“管得住”到“管得好”的质的飞跃。



1.请结合“给定资料1”中鲁师傅广合烧饼发展过程中的四个台阶,谈谈广合县市场监管部门的执法方式发生了哪些变化。(15分)

要求:全面、准确、有条理,不超过300字。

2.“给定资料2”中毛所长说:“现在,我们已经可以从核心保护区撤离到林区边缘,把这片林海完完整整地还给大山了。”请根据“给定资料2”,谈谈毛所长这句话的意思,以及他为什么这么说。(10分)

要求:理解准确,内容全面,条理清晰。不超过250字。

3.D市市场监管局拟召开月度工作总结会。假如你是郭队长,请根据“给定资料3”,拟写一份关于三个案例的执法情况汇报提纲。(20分)

要求:

- (1)包括三个案例的基本情况、执法过程及处理结果;
- (2)要点全面,层次分明;
- (3)不超过400字。

4.A省拟开展全省政务服务先进集体评选活动,B市准备推荐市政务云数据中心运维团队参选。请根据“给定资料4”,拟写一份推荐材料。(20分)

要求:

- (1)紧扣资料,内容全面;
- (2)结构完整,语言流畅;
- (3)不超过450字。

5.“给定资料5”中提到:“要获得真正的进步,不能只是一味往前跑,更关键的是要明确跑的目标。”请你对这句话进行深入思考,针对行政执法工作,联系实际,自选角度,自拟题目,写一篇文章。(35分)

要求:

- (1)观点明确,见解深刻;
- (2)参考给定资料,但不拘泥于给定资料;
- (3)思路清晰,语言流畅;
- (4)字数1000-1200字。

2026 年国家公考《申论》参考答案（行政执法）

问题一：

参考答案一：

执法规范化：检查流动摊贩的临时摊位证，讲解新政策并退还设备；劝导摊贩入驻小吃街，开展食品安全专项整治，进行联合检查并发放《食品摊贩登记卡》，流动摊贩变为固定商户。

执法标准化：邀请经营户参加“广合美食产业发展座谈会”，提出“五个统一”标准，带领其参观示范店，拨付专项扶持贷款解决改造费问题，安排人员前来指导装修，经营户收入提高，变成现代商户。

执法改革化：检查项目采用一次性检查，保障商户正常经营；协调经营户成立行业协会，整理资料，申请地理标志证明商标，经营店铺拥有“金字招牌”。

执法科技化：实施“非现场监管”，“阳光厨房”监控数据连接数据系统，设立“无事不扰”白名单，传统烧饼作坊变为现代化餐饮企业。

参考答案二：

1.从单纯整治到引导入驻小吃街，推动合法经营。开始取缔流动摊贩，没收物品，后来引导办理临时摊位证，再到引导入驻固定摊位，核查经营资质，开展规范检查。

2.从注重管理到提供服务，推动商户规范经营。制定行业标准，保证品质；邀请参观示范店，打消商户疑虑；提供专项扶持贷款，派工作人员指导装修，提升商户收入。

3.从多头检查到集中查一次，推动行业品牌化发展。相关部门合并为市场监管局，所有项目一次检查，提升效率；协调企业成立行业协会，帮助取得地理标志证明商标。

4.从进门执法到非现场监管，最大限度减少干扰。“阳光厨房”数据直连监管系统，执法人员通过“智食链”系统扫码查询；将符合认定标准的企业纳入“无事不扰”白名单。

问题二：

参考答案一：

这句话的意思是指，生态执法不再依赖人力，既减少人为干扰，让生态系统更好地自我修复，让野生动物享有更自然的生存环境。

原因：1、转变居民的观念：联合村委会开设“生态保护夜校”，成立“生态守护”志愿队，宣传保护生态的重要性；引导村民做生态旅游，推动“自然生态体验经济”，帮助群众增收。

2、实行多主体监管：进行机构改革，破除警种壁垒，联系驻地派出所协助搜集线索，提高工作效率；发动群众的力量提供线索。

3、科技赋能，实现智能警务和传统警务相结合：利用无人机，视频监控和红外相机，进行监控巡检，震慑不法分子，监控预警火情，警情。

参考答案二：@fb

这句话指核心区的生态执法不再依赖人力，让生态系统自我修复，让野生动物享有更自然的生存环境。这么说的原因是：1.村民树立起保护生态意识。森林派出所开设“生态保护夜校”，讲解盗猎盗伐危害；建议镇政府引导村民转型做生态旅游，收入增长；组织“生态守护”志愿队，开展宣传教育活动。2.非法捕猎和林木盗伐持续零发案。森林公安开展机构改革，打破警种壁垒，由驻地派出所提供协助搜集线索，工作效率大幅提高。3.智能警务监控效率高。利用无人机巡防，及时发现异常情况；在保护区布设视频监控和红外相机，进行监控巡检，震慑不法分子。

问题三：

参考答案一：

关于三个案例的执法情况汇报提纲

背景：我队 8 月处理三起典型案件，情况如下。

婧心瑜伽馆案：8 月初，多起投诉指向该馆《入会协议书》不合理。我队前去检查，沟通后解释利用格式条款不合理地免除自身责任、加重消费者责任属于无效情形。最终依法罚款，责令其退款并修改协议，目前已落实。

嘉力美健身中心案：8 月中旬，两起投诉指向该中心在收据上加盖“此卡售出不退不换不转”提示章。我队前往检查，听完对方辩解后，明确指出这是侵害消费者权益的违法情形。最终依法没收销毁提示章，给予警告并罚款，要求其退还应退费用。

能易充公司案：8 月下旬，多位居民反映能易充 App 多收取 0.09 元“充电保障服务费”。我队先体验 App，发现该费用默认勾选，取消选项难以发现，随即前往调查，对方表示已开始整改并承诺退费。鉴于其主动整改，依法不予处罚，严肃批评并要求限期退款、优化 App 确保交易透明。

参考答案二：

关于三个案例执法情况的汇报提纲

基本情况：一：婧心瑜伽馆《入会协议书》案件。二：嘉力美健身中心加盖不合理提示章案件。三：“能易充”电动自行车充电桩收取充电保障服务费案件。

执法过程：一：向瑜伽馆负责人解释“协议书包含所有合同要件，实质是合同且协议书的两条规定是利用格式条款免除自身责任、加重消费者责任，属于可以被判定无效的情形。二：向健身中心负责人解释“提示章无论是否每张都盖、是否因此额外获利，单方面封死所有退费可能侵害消费者权益”。三：亲自体验“能易充”app 予以查证并带队前往公司调查。

处理结果：一：依法对婧心瑜伽馆进行罚款，责令其退款并修改《入会协议书》，投诉人已收到应退款项。二：依法对嘉力美健身中心的提示章予以没收并销毁，给予警告并罚款，要求其退还应退费用。三：鉴于能易充公司发现问题后主动整改，态度诚恳且配合调查，不予行政处罚但进行严肃批评，要求限期完成退款并优化 app 界面，确保交易透明、选择自由。

问题四：

参考答案一：

关于 B 市政务云数据中心运维团队的推荐材料

B 市政务云数据中心运维团队担负全市政务云平台及关键民生应用稳定高效运行的重任，一直以来尽职尽责，甘于奉献，多次获得市委市政府的充分肯定及相关部门的赞扬，积极践行上级政务服务的要求：

一，快速定位，省时省力到位。智能控制系统根据数据异常情况 30 秒定位故障点，提醒工作人员排除后启用备用通道

二，层层把关，守护百姓到位。开展应急预案演练和调查研究，利用漏洞扫描技术自查系统，采用“同城双活*异地灾备”架构，保障百姓生活。

三，预先演练，应急处突到位。面对突发情况启用应急方案，保障正常秩序运转。

四，实战演练，安全防护到位。举办安保攻防实战演练，发现漏洞，测试和部署自主研发的主动防御程序，升级安保系统在中心每个人都形成了自己的工作习惯，共同织牢 B 市民生服务网，让“网安则民安民安则国安”成为现实，特此推荐。

参考答案二：

网安即是民安民安即是国安

B 市政务云数据中心的运维团队，担负着全市政务云平台及关键民生应用 7x24 小时高效运行的重任，一直以来尽职尽责，甘于奉献，特此推荐。

一，专业负责，高效化解难题。工作人员具备较强工作能力，时刻监控平台数据变化，分析原因，利用智能监控系统及时处理问题，工作效率高。

二，不忘初心，保障群众利益，定期组织应急预案演练，做好调研，针对百姓问题原因，利用技术对系统进行渗透测试用同城“双语+异地”栽培架构，体现执法温度。

三，做好预案，妥善应对困难。面对突发冷静应对，与相关部门协调，启用应急方案，敢于承担责任，成功化解。

四，注重实践，积极主动创新。面对演练失败，及时复盘，发现漏洞，自主研发防御程序，升级安保系统。

五，作风优良，确保责任到人。团队人员手机始终保持最高报警音量并随身携带，用便签记录各部门主任电话，做好每日工作交接，清晰记录电子日志。

以上为相关推荐理由，望领导审阅。

参考答案三：

关于推荐 B 市政务云数据中心运维团队的参评材料

B 市政务云数据中心运维团队负责政务云平台及关键民生应用 7×24 小时稳定高效运行，他们尽职尽责、甘于奉献，已保障平台连续平稳运行千日。推荐理由如下：

一、实时监测，快速响应。秉持零容错的理念，设计“同城双活+异地灾备”架构，实时监控数据，养老金发放日遇突发流量即时扩容，遇异常数据迅速排查、定位问题，并启用备用通道，30 秒内处理好问题。

二、充分预演，平稳处突。遇到医保核心数据库主节点宕机的复杂故障，与相关部门紧急协商，启动应急方案临时开放离线结算通道，15 分钟即恢复正常，窗口结算无影响；由于演练充分，离线结算基本无误。

三、及时反思，快速调整。深刻反思在省办安保攻防实战演练中暴露出的漏洞，并充分吸取教训，两周后即完成测试和部署自主研发的主动防御程序，并升级安保系统，成功抵御境外黑客 7 小时的袭击。

网安则民安，民安则国安。运维团队将继续保持严谨作风，精进技能，恪尽职守，服务群众。特此推荐！

问题五：

范文一：

锚定执法目标 绘就数字时代执法新画卷

新技术，新力量。近年来，大数据研判、非接触式执法等新技术让执法更加高效。然而，执法工作在紧跟时代步伐、利用技术推动变革和创新的同时，不能忽视技术的潜在风险，不能一味在技术赋能之路上狂奔，要记得时时回头看当初为何出发——执法的目标是要维护社会秩序，保

障群众和企业的权益。唯有以科技为翼提升效能、以为民为本传递温度、以共治为基凝聚合力，方能刚柔并济维护法律权威、彰显制度优势，与时俱进绘就“执法为民”的壮美画卷。

做好行政执法工作，要强化科技支撑。即要善用技术赋能执法，并不断优化技术不足，在数字化转型中提升执法效能。科技之光正在重塑执法版图。城市大脑通过数据整合，实现违章自动识别、智能派单，执法效率大幅提升；“一网通办”平台让审批从“跑断腿”变为“不见面”，时限压缩过半。然而，技术并非万能钥匙。算法误判、数据偏差、系统故障等问题时有发生，过度依赖仍然不是执法的最优解。技术应是执法的助推器而非替代品，既要用好人脸识别、大数据分析等利器，更要建立技术纠错机制，在人机协同中实现精准执法、高效执法。

做好行政执法工作，要厚植为民情怀。即要坚守深入群众、服务群众的执法理念，发挥执法人员主体作用，提升服务意识，在面对面沟通中传递执法温度。法律的生命在于实施，执法的温度源于人心。“柔性执法”为外卖小哥设立弹性执法区，既维护秩序又体恤民生；城管队员雨中为流动摊贩撑伞执法，一个举动温暖人心。反观某些地方过度依赖电子监控，执法人员“躲在屏幕”后，机械执法，甚至“无人执法”，无疑违背了执法的初心。数字化不应成为执法者缺位的借口，再先进的技术也无法替代执法人员的现场判断与人文关怀。唯有俯下身子倾听诉求，沉下心来释法说理，才能让法律既有力度更有温度，在春风化雨中赢得民心。

做好行政执法工作，要构建共治格局。即要协同部门作战，发动群众广泛参与，在多元共治格局中凝聚治理合力。“众人拾柴火焰高”，治理效能的提升离不开多方协同。“吹哨报到”机制打破部门壁垒，解决了大量群众身边的操心事；网格化管理让网格员成为流动的“执法触角”，实现问题发现、化解在基层。更可喜的是，从“随手拍”举报违章到市民观察团监督执法，群众正从旁观者变为参与者。这种转变昭示着治理理念的跃升：执法不再是政府的独角戏，而是全社会的交响乐。唯有打通部门藩篱，激活社会细胞，才能编织起全覆盖的治理网络，在共建共治中实现共享。

“工欲善其事，必先利其器；欲利其器，必先得其人；欲得其人，必先正其心。”新时代的行政执法，既要插上科技的翅膀，更要怀揣为民的初心，凝聚众人的力量。唯有如此，方能在数字化浪潮中行稳致远，绘就一幅执法为民、共治共享的时代画卷！

范文二：

锚定初心明方向 执法进步行稳远

“欲流之远者，必浚其泉源；欲执法之进者，必明其目标。”习近平总书记曾强调：“人民群众对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”执法工作的进步，从不是脱离目标的“盲目狂奔”，而是以“为民执法、守护公平”为罗盘，在科技赋能中加速，在实干落实中扎根。正如古语“郑人买履”警示世人——若失目标之尺，再快的脚步也会迷失方向。唯有锚定初心目标，方能让执法进步在正确轨道上行稳致远。

目标如磐定航向，执法为民守初心。“明者因时而变，知者随事而制。”目标是指引执法进步的“定盘星”。古有商鞅“徙木立信”以明法度，今有京沪支队第四大队以“平安不出事、矛盾不上交、服务不缺位”为目标，将执法重心转向隐患排查与源头管控。若失此目标，执法易陷“重处罚、轻治理”的窠臼，如“刻舟求剑”般脱离实际。唯有以“为民初心”为锚，以“法治底线”为链，方能让执法进步既合规范又显温度，真正实现“规范秩序、服务民生”的终极追求。

科技如翼助飞跃，智慧赋能提质效。“工欲善其事，必先利其器。”科技是加速执法进步的“助推器”，但需以目标为翼。若失目标之翼，科技易沦为“炫技”的空壳。淮北交通执法支队整合20余类数据，以5G布控球实现“毫秒级”预警，既提升了执法效率，又守住了公平正义；洛阳“鹰眼”系统将非法营运查处时间压缩至3分钟，全程电子留痕确保公正。反之，若脱离目

标盲目堆砌科技，则如“买椟还珠”般舍本逐末。唯有以目标为纲，科技方能成为精准执法、便捷服务的利器。

落实如锚固根基，实干为要见真章。“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成。”落实是检验执法进步的“试金石”，需以目标为锚。从大禹“三过家门而不入”的治水智慧，到现代“枫桥经验”的基层治理，再到京沪支队“30分钟到场、48小时整改”的快速响应机制，无不是以目标为根、以实干为要。若失落实之锚，再美的蓝图也难抵现实风雨。唯有将目标转化为“看得见、摸得着”的成效，方能让群众感受到“实实在在的变化”，让执法进步真正惠及民生。

执法进步如同一场有方向的奔跑——目标是前行的指引，科技是有力的翅膀，落实是坚实的脚步。唯有锚定“为民执法、守护公平”的初心目标，以科技赋能加速，以实干落实固本，方能 Let 执法进步不偏航、不脱节，在稳扎稳打中迈向新高度。未来，我们更需坚守为民初心，以明确目标引领科技应用，用扎实落实回应群众期待，让法治光芒照亮每一个角落，让执法进步真正行稳致远！